

CONTRATTO DI FORNITURA ACCIAIO**CUP:C51B20000970006****CIG:B32F63A7D9**

La **COSEDIL S.P.A.**, con sede legale in **ROMA (RM), Piazza della Marina n. 1, Partita IVA n. 00512340878**, nella persona del Procuratore Speciale Geom. Luigi Bruno, in appresso per brevità denominata "**AFFIDATARIA**";

E

L'Impresa **FERRO BERICA S.r.l.** con sede legale in Via dell'Edilizia, 22, 36100 - Vicenza e partita IVA 00205120249 nella persona del proprio Legale Rappresentante Geom. Giorgio Binelle, nato a Chioggia (VE) il 22/02/1950, in appresso per brevità denominata ditta **FORNITRICE**.

PREMESSO

- che la **COSEDIL S.p.A.**, è risultata aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto **Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori del Collegamento ferroviario con porto di Augusta (SR)**;
- che pertanto è interesse della **COSEDIL S.p.A.** esecutrice dell'appalto di cui sopra, procedere a tutte le attività necessarie allo svolgimento delle opere previste dal progetto esecutivo;
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, affidare la fornitura di Acciaio sagomato, Gabbie per armature di pali di fondazione e Diaframmi, ad idonea Impresa.
- che la **FERRO BERICA S.r.l. "FORNITRICE"**, è in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni, in particolare dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale;
- che La **FORNITRICE** ha dichiarato espressamente:
 - di essere disposta ad eseguire la suddetta fornitura;
 - di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle stesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non sussistono i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 come sostituito dall'art. 3 legge 19/03/90 n. 55 e successivamente integrato dall'art. 20 comma 3 del D. L. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/91 n. 203;
 - di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
 - che la **FORNITRICE** è intestataria delle seguenti posizioni:
 - INPS Sede di VICENZA n. 9101308507
 - INAIL Sede di VICENZA n. 3290466/46
 - di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguite le prestazioni prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni e sui relativi costi di cui la **FORNITRICE** dichiara di aver tenuto conto nella determinazione della propria offerta;
 - di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e dei relativi Allegati regolanti i rapporti tra **AFFIDATARIA** e **COMMITTENTE** che, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. rimanendo in ogni caso prevalenti le condizioni del presente contratto e degli elaborati grafici costruttivi. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da questo ultimo;
 - di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione della fornitura, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;

- che l'impianto utilizzato per l'esecuzione della FORNITURA è idoneo per qualità, attrezzature, caratteristiche e produttività, tale da garantire le esigenze di FORNITURA di cui l'**AFFIDATARIA** abbisogna per il rispetto del programma lavori generale;
 - che l'impianto da cui proviene la fornitura è in possesso dell'attestato di denuncia dell'attività di centro di trasformazione in conformità al DM 17/01/2018;
- che l'impresa **FORNITRICE** risulta iscritta, a partire dal 28/03/2022, nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 e segg., della legge 06/11/2012 n. 190 (cd. "White List"), istituito presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con imprese che hanno partecipato alla gara;
 - di impegnarsi a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordato con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;
 - di obbligarsi espressamente a segnalare alla **AFFIDATARIA** qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.)

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Contratto:

- La fornitura franco cantiere con mezzi idonei al trasporto, di acciaio sagomato per c.a. tipo B450C come da distinte di produzione, preventivamente approvate dalla **AFFIDATARIA**, contenenti le armature con indicazione di diametro, numero di unità e sagoma dettagliata, in conformità alle norme tecniche di settore, lavorato in idoneo Centro di Trasformazione in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 17/01/2018, e successivamente confezionato per la spedizione in idonei fasci muniti di apposita cartellinatura identificativa riepilogate in apposite liste;
- La fornitura franco cantiere con mezzi idonei al trasporto, di Gabbie per armature di pali di fondazione Ø 600 - 1000 - 1200 - 1500 mm, preconfezionate in stabilimento, costituite da acciaio tondo per c.a. tipo B450C come da schemi di produzione, preventivamente approvate dalla **AFFIDATARIA**, contenenti l'indicazione del diametro della gabbia, il diametro dei ferri e il numero di unità, in conformità alle norme tecniche di settore, lavorato in idoneo Centro di Trasformazione in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 17/01/2018, e successivamente confezionato per la spedizione, munite di apposita cartellinatura identificativa riepilogate in apposite liste;
- La fornitura franco cantiere con mezzi idonei al trasporto, di armature per diaframmi 1200 mm, con giunto con palancola/tubi in pvc, preconfezionate in stabilimento, costituite da acciaio tondo per c.a. tipo B450C come da schemi di produzione, preventivamente approvate dalla **AFFIDATARIA**, contenenti l'indicazione del diametro della gabbia, il diametro dei ferri e il numero di unità, in conformità alle norme tecniche di settore, lavorato in idoneo Centro di Trasformazione in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 17/01/2018, e successivamente confezionato per la spedizione, munite di apposita cartellinatura identificativa riepilogate in apposite liste;
- La fornitura franco cantiere, limitata alla sola consegna di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, conforme alla normativa vigente, destinata all'impiego in opere in cemento armato, nei diametri 08/10 mm, formato standard, a pacchi interi, tipo B450;

Inoltre:

- Tutte le fasi di fornitura dovranno essere eseguite attenendosi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'impresa **AFFIDATARIA**.
- Le forniture che verranno eseguite dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche

contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

- C) Le forniture dovranno essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'impresa **AFFIDATARIA**.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per dare complete e finite le forniture, previste sulla base delle vigenti normative italiane, che costituiscono l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'impresa **AFFIDATARIA** si riserva la facoltà, in caso di reiterato mancato rispetto dei programmi di consegna da parte della **FORNITRICE**, di fare eseguire da terzi le suddette forniture, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della ditta **FORNITRICE**.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa la ditta **FORNITRICE** accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione della fornitura di cui in premessa nel rapporto tra l'impresa **AFFIDATARIA** ed il **COMMITTENTE**, con particolare riferimento ai seguenti documenti che formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da questo ultimo non diversamente regolati:

Capitolato Speciale di Appalto;

Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;

Elenco e copia elaborati grafici delle opere oggetto di fornitura;

Cronoprogramma di dettaglio

La ditta **FORNITRICE** con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare ed a permettere all'impresa **AFFIDATARIA** di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'impresa **AFFIDATARIA** ogni onere ed incombenza posta a carico di questa ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle forniture oggetto del presente contratto è determinato a MISURA tra le Parti in **€ 3.688.620,33** (euro tremilioniseicentoottantottomilaseicentoventi/33) oltre IVA nella misura di legge.

Il predetto importo complessivo viene riportato in via indicativa ed al solo fine del rispetto delle normative vigenti in tema di "antimafia" e potrà variare per effetto di variazione delle quantità previste seguite ovvero per causa di soppressione di alcune categorie di lavoro o di esecuzione di altre non previste, senza che la FORNITRICE possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

Resta convenuto che eventuali integrazioni da cui derivano variazioni in aumento delle quantità e/o importo oggetto del presente contratto, di cui al successivo art.5, dovranno essere preventivamente regolati da apposito atto aggiuntivo.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dalla ditta FORNITRICE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di fornitura da svolgere, in ragione di ciò la ditta FORNITRICE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle forniture da eseguire.

ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno compensati a **MISURA**, secondo i successivi prezzi unitari. Sono inclusi nei prezzi tutte le spese derivanti alla ditta **FORNITRICE** per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare compiute le forniture.

Elenco Prezzi

Articolo	Descrizione Articolo Elenco Prezzi	Descrizione di dettaglio della Fornitura
BA.CZ.A.3 09.B Ø.1000	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	<i>Gabbie per armature di pali di fondazione Ø 1000 mm</i>

	Fornitura e trasporto di acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	Dettaglio Prezzi	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Riferimento listino "FASTMARKETS MB" di Londra del 11/02/2026 VALORE MEDIO	0,600 €	kg	262.000,00	0,775 €	203.050,00 €
	Trasporto, taglio, lavorazione in stabilimento e sfrido	0,175 €				
BA.CZ.A.3 09.B Ø.1200	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	Gabbie per armature di pali di fondazione Ø 1200 mm				
	Fornitura e trasporto di acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	Dettaglio Prezzi	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Riferimento listino "FASTMARKETS MB" di Londra del 11/02/2026 VALORE MEDIO	0,600 €	kg	1.220.000,00	0,778 €	949.160,00 €
	Trasporto, taglio, lavorazione in stabilimento e sfrido	0,178 €				
BA.CZ.A.3 09.B Ø.1500	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	Gabbie per armature di pali di fondazione Ø 1500 mm				
	Fornitura e trasporto di acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	Dettaglio Prezzi	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Riferimento listino "FASTMARKETS MB" di Londra del 11/02/2026 VALORE MEDIO	0,600 €	kg	114.750,00	0,785 €	90.078,75 €
	Trasporto, taglio, lavorazione in stabilimento e sfrido	0,185 €				
BA.CZ.A.3 09.B Diaframmi 1200 mm	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	Armature per diaframmi per paratie Larg. 1200 mm				
	Fornitura e trasporto di acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	Dettaglio Prezzi	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Riferimento listino "FASTMARKETS MB" di Londra del 11/02/2026 VALORE MEDIO	0,600 €	kg	1.100.000,00	0,820 €	902.000,00 €
	Trasporto, taglio, lavorazione in stabilimento e sfrido	0,220 €				
	Diaframmi con giunto con palancola					
	Trasporto, taglio, lavorazione in stabilimento e sfrido	0,250 €	kg		0,850 €	
	Diaframmi con giunto con tubo in pvc					
BA.CZ.A.3 09.B SAGOMATO	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	Acciaio Sagomato per cemento armato				
	Fornitura e trasporto di acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	Dettaglio Prezzi	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Riferimento listino "FASTMARKETS MB" di Londra del 11/02/2026 VALORE MEDIO	0,600 €	kg	2.288.660,00	0,663 €	1.517.381,58 €
	Trasporto, taglio, lavorazione in stabilimento e sfrido	0,063 €				
BA.CZ.A.3 10.A	RETE ELETTROSALDATA in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, classe B450C diam. 08/10mm, formato standard, a pacchi interi.	Rete Elettrosaldata				
		Dettaglio Prezzi	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Riferimento listino "FASTMARKETS MB" di Londra del 11/02/2026 VALORE MEDIO	0,600 €	kg	35.000,00	0,770 €	26.950,000 €
	Trasporto - movimentazione - Ritrasporto	0,170 €				
Importo IVA esclusa					3.688.620,33 €	

Programmazione Trasporto gabbie di armatura e diaframmi:

I trasporto di Gabbie per pali diametro 1500 mm, e delle armature dei diaframmi per paratie, saranno organizzati per almeno 4 viaggi al giorno;

Con riferimento specifico ai pali, si precisano inoltre i seguenti pesi minimi per ciascun trasporto:

- Gabbie per armature di pali di fondazione Ø 1500 mm: peso minimo trasportato 3,5 ton, (2 gabbie per carico)

I prezzi sopra indicati si riferiscono alle armature così come rappresentate sugli elaborati esecutivi in termini di composizione di diametri, tipologie di lavorazione e confezione.

Variazione prezzi Acciaio

1. Gli aggiornamenti dei prezzi, con decorrenza 31/03/2026, si otterranno applicando ai prezzi contrattuali l'incremento o il decremento che deriverà dalla differenza tra la quotazione di riferimento del presente, pari a €/Ton. 600,00 (11/02/2026) e il valore medio riportato dal "FASTMARKETS MB" di Londra, Tondo in Barre – Steel reinforcing bar (rebar) domestic, exw Italy, alla

prima rilevazione del mese oggetto di revisione.

I nuovi prezzi base avranno valenza per le consegne effettuate nel mese di riferimento.

Le quote riferite alle voci Trasporto, taglio, lavorazione in stabilimento e sfrido restano fisse ed invariate per tutta la durata della fornitura, fino al 31/06/2027.

Successivamente, qualsiasi aggiornamento delle suddette quote dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Per ogni carico non completo saranno addebitati € 350 + I.V.A. all'impresa **AFFIDATARIA** oltre a quanto sopra indicato.

La **FORNITRICE** si riserva la facoltà di inviare e/o far inviare direttamente dal proprio fornitore (produttore) al cantiere di destinazione, le quantità di materiale di lunghezza/formato commerciale e/o misura richieste ed oggetto della presente fornitura.

In tal caso la fornitura si intenderà quale cessione diretta senza alcuna lavorazione, con la precisazione che di questa circostanza se ne è tenuto debito conto in modo concorde al momento della formulazione dei prezzi unitari indicati nel presente contratto.

Sovrapprezzo da applicare ai prezzi unitari sopra indicati, se richiesto dal cliente:

- A. Per sagome tridimensionali €/ton. 100,00 + I.V.A.
- B. Per sagome calandrate / per sagome in gradazione €/ton. 40,00 + I.V.A.
- C. Per sagome con lunghezze superiori a 12m, ma inferiori o uguali a 14m €/ton. 30,00 + I.V.A.
- D. Extra formato per rete els 200x300 cm €/ton. 15,00 + I.V.A.
- E. Gabbie per pali con saldatura ad ogni incrocio spirale/correnti €/ton. 30,00 + I.V.A.
- F. Gabbie per pali con armatura a doppio registro €/ton. 60,00 + I.V.A.
- G. Per consegne con scarichi in 2 punti diversi del cantiere distanti tra loro max 1 km *** €/cad. 100,00 + I.V.A.
- H. Fasce per sollevamento ** €/cad. 5,00 + I.V.A.
- I. "Saccone" (Big-Bag) ** €/cad. 10,00 + I.V.A.

** Per fornitura ed applicazione degli imbraghi necessari a dotare i fasci/pacchi del materiale oggetto della fornitura di "punti di aggancio" idonei per il sollevamento degli stessi durante le operazioni di scarico dal mezzo in cantiere.

*** In nessun caso sarà effettuato lo scarico di un mezzo con più di 2 punti, ed il tempo complessivo per effettuare entrambi gli scarichi dovrà essere pari ad 1 ora per l'assemblato e pari a 2 ore per il sagomato; in caso contrario si applicheranno i sovrapprezzi di cui al capitolo VARIE / SOSTE del presente ordine.

Se la distanza sarà superiore ad 1 km, saranno eseguiti 2 viaggi separati, applicando il sovrapprezzo per il carico incompleto a ciascuno dei 2 viaggi.

I prezzi di cui al presente paragrafo non ricomprendono la fornitura di armature con:

- a) diametro barre non compreso fra 8 e 30mm;
- b) lunghezza barra complessiva superiore ai 14 mt;
- c) posizioni realizzate da rotolo aventi numero pezzi dispari;
- d) dimensioni di ingombro tali da non consentirne il trasporto a mezzo di normali autoarticolati;
- e) sagome tridimensionali, mistilinee o che comportino una diminuzione del livello di sicurezza per l'operatore durante le operazioni di sagomatura.

Resa merce:

- Franco cantiere di Augusta (SR), su autoarticolato non ribaltabile;

Documentazione di accompagnamento

1. Documento di Trasporto emesso dallo stabilimento di pre-sagomatura riportante la descrizione breve delle armature fornite con relativo peso;
2. Copia delle liste riepilogative delle armature dettagliate per posizione e riportanti il riepilogo dei pesi teorici;
3. **Documenti consultabili e scaricabili, con accesso riservato al Vostro referente/responsabile sul ns. PORTALE WEB:**

- Attestazione inerente all'esecuzione delle prove di controllo interne, riportante inoltre il n. di attestato rilasciato dal S.T.C. del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla scrivente e le date in cui è stata effettuata la lavorazione delle armature oggetto della consegna, rilasciata ai sensi del punto 11.3.1.7 del D.M. 17/01/2018;
- Attestati di qualificazione di prodotto dell'acciaieria;

- Documento riportante l'elenco dei diametri utilizzati con relativi numeri di colata;
- D.D.T. emessi dall'acciaieria che attestino l'arrivo presso il nostro stabilimento delle colate utilizzate per le armature in fornitura;
- Certificati interni all'acciaieria attestanti i risultati delle prove effettuate su ogni colata durante la produzione;
- Attestati Centri di Trasformazione dei ns. Stabilimenti.

Efficacia reale della fornitura

Ai sensi del combinato disposto degli art. 1378 e 1470 del Codice Civile, l'effetto traslativo dei beni oggetto della presente fornitura ha luogo, per ciascuna partita, all'atto della relativa consegna presso il cantiere in oggetto.

A seguito della consegna di ciascuna partita, l'impresa **AFFIDATARIA** acquista la proprietà dei beni che ne sono oggetto assumendo la responsabilità della conservazione e della custodia degli stessi.

Varie / Soste

- a) Il singolo lato della sagoma, le squadrette terminali ed il ritorno dei ganci di chiusura, in ragione del mandrino minimo di piegatura previsto dalla norma, pari a 4 Ø per i diametri fino al 16mm e a 7 Ø per quelli superiori al 16mm, avranno un ingombro minimo pari a 10 volte il diametro della barra.
- b) Ferro Berica S.r.l. non risponderà di errori sulla conformità per le quantità o forma delle armature fornite laddove sugli elaborati in suo possesso le stesse non siano rappresentate complete di elementi di univoca identificazione e quantificazione (n° pezzi; diametro, ingombri; lunghezze; angoli; ecc.)
- c) Eventuali soste forzate dei mezzi di trasporto adibiti alla consegna dei materiali, dovute a cause non imputabili alla **FORNITRICE**, saranno riconosciute a €/ora 100,00 alla stessa, per ogni ora o frazione di ora eccedenti le 1,5 ore (D.L. 73/2025) ore dall'arrivo del mezzo in cantiere, per il sagomato e mezz'ora per l'assemblato (pali confezionati).
- d) Il mancato ritiro dei materiali regolarmente ordinati, ai sensi dell'art. 3 della legge 192/98, non esime l'impresa **AFFIDATARIA** dal pagamento degli stessi, i termini di pagamento decorrono dalla data della comunicazione dell'avviso di merce pronta.
- e) Qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto si manifestassero difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste e non prevedibili, che rendessero più onerose le prestazioni della Ferro Berica S.r.l., questa avrà diritto ad un compenso aggiuntivo, salva la rinegoziazione dei prezzi, per le eventuali difficoltà incontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE

Entro i primi 7 giorni di ogni mese verrà redatta dalla **AFFIDATARIA**, e sottoscritta tra le parti, la situazione contabile della fornitura (Stato avanzamento Fornitura e certificato di pagamento) eseguita dalla **FORNITRICE** nel mese precedente, datato l'ultimo giorno del mese considerato, prendendo in considerazione le forniture: con riepilogo mensile dei D.D.T., riferiti al materiale richiesto e consegnato in cantiere.

La misurazione della fornitura sarà effettuata in linea generale sulla base dei documenti di trasporto che accompagnano i singoli carichi, ogni carico potrà essere oggetto di verifiche interne e in contraddittorio sia attraverso la verifica del peso consegnato su una pesa pubblica (o pesa omologata per funzioni di misura legale, secondo quanto prescritto dal DM n.93 del 21/04/2017) situata nelle immediate vicinanze del cantiere, sia con verifiche analitiche derivanti dallo sviluppo delle distinte moltiplicati per i pesi teorici dei vari diametri, riconoscendo le tolleranze di legge.

Le quantità saranno contabilizzate a peso teorico nominale verificato mensilmente sulle distinte di produzione allegate al D.D.T. di consegna applicando le tolleranze di legge.

La **FORNITRICE**, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente dichiara, di aver comunque tenuto conto nella formulazione dei prezzi di cui al precedente art. 5, degli oneri e di eventuali tempi di attesa dei mezzi di trasporto, per la pesatura della singola fornitura, da eseguirsi c/o la bascula situata nelle immediate vicinanze del cantiere.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo maturato dalla **FORNITRICE** avverrà da parte della **AFFIDATARIA** con Bonifico Bancario con scadenza a **90 gg. d.f.f.m.** e con impegno dell'**AFFIDATARIA** al pagamento di ogni rata entro 5 giorni dalla data di scadenza.

Le fatture della **FORNITRICE** dovranno essere emesse in modalità elettronica ed intestate alla **AFFIDATARIA**

ed essere inviate esclusivamente tramite il sistema SDI, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- la modalità di pagamento di cui al presente contratto, con precisazione delle coordinate del conto sul quale effettuare il bonifico bancario;
- CIG e CUP dell'appalto, ove presenti;
- il codice identificativo del presente contratto;
- l'indicazione del cantiere/commessa presso il quale sono state eseguite le prestazioni oggetto di fattura

La **FORNITRICE** concede all'**AFFIDATARIA** un affidamento pari ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) che tiene conto di tutti gli ordini in essere.

Con il termine "affidamento" si intende l'esposizione massima, iva inclusa, consentita all'**AFFIDATARIA** nei confronti della **FORNITRICE**, che tiene conto di tutti gli ordini in essere.

Al raggiungimento del limite di affidamento o in caso di mancato o ritardato pagamento, rispetto ai termini contrattualmente previsti, che vengono dichiarati essenziali, è facoltà della **FORNITRICE** di sospendere le forniture senza che questo possa esser fatto valere quale inadempimento o possa essere motivo della richiesta di alcuna prestazione risarcitoria o indennitaria.

Prima del superamento dell'importo massimo, la **FORNITRICE** comunicherà all'**AFFIDATARIA** l'avvenuta esposizione e/o verificarsi dell'evento sospensivo.

La **FORNITRICE** indicherà il raggiungimento del limite massimo di affidamento e/o il verificarsi dell'evento sospensivo a mezzo PEC. È facoltà dell'**AFFIDATARIA**, in tale ipotesi, ripristinare l'affidamento mediante un'anticipazione di pagamento o la prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta. In tal caso, l'affidamento verrà ripristinato nei limiti dell'effettuato pagamento o della prestata garanzia. L'importo affidato sarà considerato notizia riservata e non divulgabile.

Resta inteso che ogni pagamento avverrà dietro presentazione all'**AFFIDATARIA**, di tutta la documentazione richiesta nel presente contratto.

Resta altresì inteso che eventuali forniture interessate dalla procedura di non conformità saranno contabilizzate e fatturate ma non pagate fino a quando l'**AFFIDATARIA**, non dichiarerà la chiusura della procedura, attestando l'intervenuta conformità.

L'esigibilità del pagamento, avverrà solo dietro acquisizione dell'impresa **FORNITRICE** del "DURC ON LINE" con esito regolare.

In mancanza di DURC o nel caso in cui lo stesso non sia regolare i pagamenti saranno sospesi sino alla ricezione di tutto quanto sopra richiesto; le procedure di pagamento slitteranno di volta in volta di trenta giorni e così anche le eventuali scadenze maturate, senza che possano maturare interessi sulle fatture già scadute.

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.136/10, come modificata dal D.L. n. 187/10, e s.m.i., tutti i pagamenti da effettuare all'impresa **FORNITRICE** verranno eseguiti sulle seguenti coordinate bancarie:

Banca	IBAN
Intesa San Paolo	IT26 O 03069 11884 100000010753
Banco BPM	IT53 N 05034 11800 000000075530
	IT41 E 05034 11200 000000001211
Credito Emiliano	IT40 T 03032 11801 010000740090
Credit Agricole Italia	IT 49 Y 06230 11202 000058906090
Unicredit Corporate Banking	IT 89 S 02008 05364 000004570801
Banca Monte Paschi di Siena	IT 09 S 01030 11207 000011014814
BPER Banca	IT 42 H 05387 11212 000003990488

Si evidenzia che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

- Geom. Giorgio Binelle, nato a Chioggia (VE), il 22/02/1950, codice fiscale BNLGRG50B22C638S, residente in Via Puccini 10, Altavilla Vicentina (VI), nella qualità di legale rappresentante;
- Rag. Diego Zuglian, nato a Vicenza, il 17/01/1963, codice fiscale ZGLDGI63A17L840B, residente in Via Vittorio Bottego n. 43 - Vicenza (VI), nella qualità di responsabile amministrativo.

ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alla generalità e C.F. delle persone delegate ad operarvi deve essere obbligatoriamente comunicato alla stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta modifica.

La **FORNITRICE** dichiara, dietro la propria esclusiva responsabilità, che le predette coordinate bancarie sono corrispondenti ad un conto intestato alla medesima società.

A tal riguardo, anche la **FORNITRICE** dovrà attenersi agli obblighi previsti normativamente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; nel caso in cui la **AFFIDATARIA** abbia notizia circa la violazione della L. 136/10 e s.m.i. da parte della **FORNITRICE**, la **AFFIDATARIA** potrà dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto per colpa della **FORNITRICE**.

ART. 9 – RITENUTE A GARANZIA

OMISSIS

ART. 10 – REVISIONE PREZZI

OMISSIS

ART. 11 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

La ditta **FORNITRICE** comunicherà, a tutti gli effetti, nominativo del proprio Rappresentante e responsabile della fornitura da eseguire che deve essere reperibile per tutta la durata delle forniture.

ART. 12 - SORVEGLIANZA DELLA FORNITURA E ACCETTAZIONE DEL PRODOTTO

La ditta **FORNITRICE** deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori del **COMMITTENTE** in quanto documentate e a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative della ditta **FORNITRICE** né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'impresa **AFFIDATARIA** in compiti che non gli competono. La ditta **FORNITRICE** riconosce il potere di verifica delle forniture da parte dell'impresa **AFFIDATARIA** sia in corso d'opera che all'ultimazione delle forniture prima di ogni fase di getto. Le forniture oggetto del presente contratto sono soggette ai controlli di accettazione come stabilite dalle norme tecniche vigenti (D.M. 17/01/2018).

ART. 13 - TEMPI DI FORNITURA

La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere effettuata secondo piano di approvvigionamento concordato tra le parti e conclusa entro il 31/12/2027.

Il tempo utile per predisporre e consegnare le quantità richieste dal cantiere sarà definito nel Cronoprogramma allegato al presente contratto, che verrà integrato da un programma di dettaglio concordato fra le parti con cadenza quindicinale.

La ditta **FORNITRICE** non avrà nulla a che pretendere a titolo di risarcimento per l'eventuale protrazione del termine contrattuale dovuta a esigenze del cantiere e/o dovute a fatti imputabili al **COMMITTENTE**.

L'impresa **AFFIDATARIA** si riserva la facoltà, di poter posticipare i termini del cronoprogramma, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte della ditta **FORNITRICE**. causati da fatti ad essa imputabili".

La ditta **FORNITRICE** si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione della fornitura affidata sulla base del programma delle forniture, cui la ditta **FORNITRICE** dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'impresa **AFFIDATARIA** si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 10 giorni di anticipo, nell'ipotesi di ritardo nelle forniture rispetto alle tempistiche pattuite, previa diffida ad adempiere entro il termine di **3 gg** lavorativi, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle forniture di cui al precedente art. 2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte della ditta **FORNITRICE**.

ART. 14 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle forniture rispetto al termine stabilito da programma di consegna concordato tra le parti una penale pari a € 300,00 (e u r o t r e c e n t o / 0 0) per ogni giorno naturale di ritardo, riconoscendo una franchigia di 2 (due) gg. lavorativi. Qualora il ritardo ecceda i 15 giorni la **AFFIDATARIA** avrà diritto ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5

% dell'intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, riconoscendo una franchigia di 3 gg. lavorativi, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno.

Tali penali verranno fatturate alla ditta **FORNITRICE** e/o trattenute sui pagamenti a scadere.

L'applicazione di penali nei confronti della **FORNITRICE** non preclude il pagamento all'impresa **AFFIDATARIA** dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa della ditta **FORNITRICE** medesima.

ART. 15 - CERTIFICAZIONI

Ogni consegna di materiale in cantiere dovrà essere accompagnata da idonee certificazioni di conformità riferibili al lotto di produzione ed al documento di trasporto della fornitura. In particolare per i materiali e prodotti per uso strutturale di cui al Capitolo 11 del D.M. 17/01/2018 (e successiva Circolare 617 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 02/02/2009) dovrà essere consegnata la certificazione aggiornata e valida relativa alla marcatura CE o, in alternativa, l'Attestato di Qualificazione o di idoneità tecnica di cui al cap. 11.1. del suddetto D.M. 17/01/2018.

La relativa documentazione dovrà essere disponibile presso il centro di trasformazione oltre a quanto richiesto al precedente articolo 5 (oneri a carico della **FORNITRICE**).

Nel caso in cui la **FORNITRICE** non dovesse ottemperare ai predetti obblighi, la **AFFIDATARIA** si riserva il diritto a sospendere ogni pagamento in favore della **FORNITRICE**, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e seguenti. Qualora la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra permarrà, la **AFFIDATARIA** potrà risolvere il presente contratto in danno della **FORNITRICE**.

ART. 16 - VERIFICA DELLE FORNITURE

L'impresa **AFFIDATARIA** si riserva altresì, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento delle forniture ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare un congruo termine (5 giorni lavorativi) per il recupero dell'eventuale ritardo della ditta **FORNITRICE**, qualora l'avanzamento delle forniture non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma delle forniture.

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare, riscontrati nel corso delle verifiche sarà comunicato alla ditta **FORNITRICE** stessa, in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato prima di ogni fase di getto.

Qualora la ditta **FORNITRICE**, entro i termini di cui sopra, non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi la fornitura in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'impresa **AFFIDATARIA**, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute alla ditta **FORNITRICE**, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

La verifica finale delle forniture eseguite sarà effettuata entro 30 giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso alla ditta **FORNITRICE**.

ART. 17 - SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 13, la ditta **FORNITRICE** non potrà sospendere autonomamente per nessun motivo le forniture affidate, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli.

Nel caso in cui la **FORNITRICE** sospenda di propria iniziativa le forniture, la **AFFIDATARIA** avrà diritto ad applicare nei confronti della **FORNITRICE** una penale fissa pari ad €. 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di durata della arbitraria sospensione delle forniture, messa in atto dalla **FORNITRICE**. Detta penale sarà contabilizzata con le modalità previste all'art. 13 del presente contratto.

La ditta **FORNITRICE** non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese delle forniture affidate che gli venissero ordinate dall'impresa **AFFIDATARIA** in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria del **COMMITTENTE**.

La ditta **FORNITRICE** non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, di durata non superiore a 60 gg di calendario, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione delle forniture.

ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

La ditta **FORNITRICE** si riserva il diritto di effettuare la fornitura oggetto del presente contratto affidandone la lavorazione, la confezione delle armature, così come il servizio di trasporto in cantiere, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti con particolare riferimento alla Determinazione n. 7/2003 del 13/03/2003 emesse dall'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., a Imprese Terze e/o in associazione con altre imprese specializzate.

Quanto sopra fatta salva la piena applicazione della vigente "normativa Antimafia" e della L.136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

È espressamente vietata ogni cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Qualora la **FORNITRICE** faccia richiesta di cessione del credito, questa dovrà essere autorizzata preventivamente ed espressamente dall'impresa **AFFIDATARIA**, a pena nullità della cessione del credito stessa. In caso di cessione di credito non autorizzata, la **AFFIDATARIA** avrà facoltà di richiedere il pagamento di una penale di importo pari al credito oggetto della cessione.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'impresa **AFFIDATARIA** al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dalla ditta **FORNITRICE**.

La ditta **FORNITRICE** non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'impresa **AFFIDATARIA** a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dalla ditta **FORNITRICE**, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute alla ditta **FORNITRICE** medesima.

ART. 19 - CUSTODIA DEL CANTIERE OMISSIS

ART. 20 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'impresa **AFFIDATARIA**. La ditta **FORNITRICE** non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle forniture assunte rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'impresa **AFFIDATARIA**, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dal **COMMITTENTE**, a patto che tali variazioni non mutino nella sostanza la tipologia della fornitura.

ART. 21 - ONERI A CARICO DEL DITTA **FORNITRICE**

La ditta **FORNITRICE** assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dal D. Lgs. 09/04/2008, n.81 e successive modificazioni, in quanto applicabili;
- b) a rendere tempestivamente edotta l'impresa **AFFIDATARIA** - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art.3 della legge 19/03/1990 n° 55;
- c) a fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la quale viene allegata al presente contratto, relativamente alla circostanza che l'impresa **FORNITRICE** non è mai stata oggetto di informativa "atipica interdittiva" ex art. 10 D.P.R. n. 252/98. Nel caso in cui detta informativa dovesse intervenire durante il periodo di validità del presente contratto, la ditta **FORNITRICE** si impegna a comunicare immediatamente la **AFFIDATARIA**. Le parti convengono altresì che, nel caso in cui la **FORNITRICE** fosse raggiunta dalla informativa "atipica interdittiva" di cui sopra, la **AFFIDATARIA** avrà facoltà di risolvere il contratto.
- d) l'impresa **FORNITRICE** si obbliga a munire gli autisti di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di una fotografia del dipendente, in cui sono indicate le generalità di quest'ultimo e il nome della ditta **FORNITRICE**.
- e) a provvedere e sostenere a tutti gli oneri e gli adempimenti necessari per il totale rispetto delle prescrizioni relative al controllo operativo del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza e del Sistema Gestione Ambientale SGA, nonché della normativa vigente in materia, per quanto applicabili alla fornitura oggetto del presente contratto;
- f) a provvedere alla consegna delle certificazioni tecniche e/o delle omologazioni previste dai documenti contrattuali nonché dalle normative vigenti in materia,
- g) a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione delle forniture, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- h) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'impresa **AFFIDATARIA** da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;

- i) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione delle forniture.
- j) L'Impresa **FORNITRICE** dichiara di aver ricevuto, visionato il POS della AFFIDATARIA redatto ai sensi del D.Lgs n. 81/08, per quanto riguarda l'accesso degli automezzi adibiti al trasporto del materiale in cantiere e la viabilità interna dello stesso.

ART. 22- ONERI A CARICO DELL'IMPRESA **AFFIDATARIA**

1. Fornitura dei disegni esecutivi, su supporto cartaceo con tabelle ferri, entrambi riportanti n° pezzi, lunghezza, sagome, angoli e raggi di curvatura ed ogni elemento di univoca identificazione atto alla corretta sagomatura della barra;
2. Adeguate vie di accesso al cantiere e piste interne allo stesso con pendenze non superiori al 3,5%;
3. Eventuale pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere laddove necessaria;
4. Tempistiche di scarico, a propria cura, del materiale, entro 2 ore dall'arrivo dell'automezzo in cantiere per il sagomato ed entro mezz'ora per l'assemblato, in corrispondenza dei fronti di lavoro ai quali è destinato prevedendo apposite aree attrezzate con opportuni elementi distanziatori che consentano di evitare il contatto diretto del materiale con il terreno; per ogni ora o frazione di ora eccedenti saranno riconosciuti € 100,00 + IVA.
5. Controllo (a) della conformità all'ordine del materiale nelle sue caratteristiche dimensionali e qualitative entro 30 giorni dalla data di consegna e comunque prima della sua messa in opera, così come previsto dall'art. 11.3.2.12 del D.M. 17/01/2018; (b) della documentazione all'arrivo in cantiere.
6. Programma consegne mensile, per carichi completi, da concordare con il responsabile della FORNITRICE rispettando il termine minimo di preavviso di almeno 10 gg. lavorativi successivi alla ricezione delle distinte di produzione autorizzate dall'AFFIDATARIA;
7. Programma generale della fornitura da consegnare alla firma della presente;
8. Il riconoscimento al prezzo di contratto della eventuale fornitura di materiale destinato alla formazione di provini; la richiesta dell'invio dei provini deve essere contestuale all'ordinazione del materiale che andrà a formare il lotto di spedizione a cui gli stessi si riferiscono;
9. Tolleranze di lavorazione così come previsto dal sistema di qualità interno Ferro Berica SRL certificato ISO 9001:2015;
10. Ritiro del materiale regolarmente ordinato entro 2 gg. dal ricevimento dell'avviso di merce pronta";
11. Costi aggiuntivi inerenti la stampa o la riproduzione di copie degli elaborati esecutivi necessari
12. all'evasione dell'ordine;
13. Sottoscrizione, al ricevimento del materiale, dei D.D.T. con apposizione di timbro e firma leggibile da parte di persona autorizzata.

ART. 23 – PRESCRIZIONI PER LA QUALITA'

La ditta **FORNITRICE**, nella piena consapevolezza che il contratto tra **COMMITTENTE** e **AFFIDATARIA** prescrive il rispetto di procedure relative al "Controllo Qualità", dichiara di conoscere ed accettare tali procedure.

Pertanto, la **FORNITRICE** si impegna sin d'ora a fornire la massima assistenza alla **AFFIDATARIA** per la compilazione delle schede di controllo che quest'ultima è tenuta a compilare.

la **FORNITRICE** si impegna sin d'ora ad operare in conformità al Sistema di Qualità adottato dal Contraente Generale. In particolare, la **FORNITRICE** è tenuta ad eseguire le attività di propria competenza secondo le regole contenute nei documenti di assicurazione e controllo qualità forniti dal Contraente Generale e, per esso, dalla AFFIDATARIA.

Il Piano della Qualità (in seguito denominato anche PdQ) definisce i criteri e le modalità che il Contraente Generale adotterà per l'applicazione del proprio Sistema Qualità. La **FORNITRICE** dovrà produrre i documenti di assicurazione qualità richiesti, elaborati sulla base del PdQ, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di quest'ultimo da parte della **AFFIDATARIA**.

Vien fin d'ora espressamente convenuto che tutti gli oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo sono interamente a carico della **FORNITRICE**.

Rimane espressamente inteso che ove i soggetti autorizzati, in base ai documenti contrattuali, riscontrino che le forniture siano eseguite dalla **FORNITRICE** in modo non conforme al Contratto, gli stessi possono aprire una procedura di "non conformità", i cui oneri per l'eliminazione sono esclusivamente a carico della **FORNITRICE**.

A seguito di una segnalazione effettuata dal Contraente Generale relativa ad una carenza su un processo realizzativo (N.C. di processo), la **FORNITRICE** deve definire ed attuare un'azione correttiva entro i tempi

stabiliti dal Contraente Generale.

La **FORNITRICE** riconosce espressamente che è a propria totale cura e spese ogni attività per la risoluzione di tutte le N.C. per cause ad esso imputabili e che pertanto non potrà chiedere indennizzi di sorta, da effettuarsi entro le operazioni di getto di ogni singola opera.

Resta sin d'ora convenuto che le forniture oggetto della precedente procedura di "non conformità" saranno contabilizzate e fatturate (specificando che trattasi di quantità oggetto di procedura di N.C.) ma non pagate fino a quando i soggetti preposti non dichiareranno la chiusura della procedura, attestando l'intervenuta "conformità". Qualora la Fornitrice non risolva nelle tempistiche indicate le riscontrate N.C. alla stessa sarà applicata una penale di € 300,00 per ciascuna N.C. Resta comunque inteso sin da ora, che entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione da parte della **FORNITRICE** circa l'avvenuta risoluzione della N.C. la **AFFIDATARIA** e/o il **COMMITTENTE** dovrà attestare la "conformità" stessa, dichiarando chiusa la procedura e pertanto contabilizzarne gli importi ad essa attribuibili ad alcun indennizzo, risarcimento, compenso o corrispettivo e che non potrà avanzare richiesta di fissazione di termine suppletivo o di proroga del termine di esecuzione delle prestazioni di realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto.

Resta altresì a carico della **FORNITRICE** ogni altro onere derivante dalla non corretta e/o non conforme esecuzione delle attività affidate, fermo restando l'applicazione delle penali e la quantificazione del "maggior danno" derivante dal rifacimento delle opere.

Qualora la **FORNITRICE** non rispetti quanto previsto nel presente articolo, la **AFFIDATARIA** potrà eseguire in proprio o per mezzo di terzi tutto quanto necessario a rendere conformi le forniture, addebitando tutti i relativi costi alla **FORNITRICE**. Tali costi potranno essere trattenuti dalla **AFFIDATARIA** sugli importi eventualmente ancora dovuti alla **FORNITRICE** oppure essere oggetto di specifica fattura che la **AFFIDATARIA** emetterà nei confronti della **FORNITRICE**.

La ditta **FORNITRICE**, infine, si rende sin d'ora disponibile a consentire che il **COMMITTENTE**, la Direzione Lavori compiano delle verifiche ispettive presso le proprie sedi/stabilimenti volte ad accertare la conformità dei materiali/lavorazioni/organizzazione alle prescrizioni legislative e/o contrattuali.

ART. 24 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO OMISSIS

ART. 25 – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE OMISSIS

ART. 26 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVERSITA' ED INCLUSIONE

Nel rispetto dei principi della norma ISO 30145, la **FORNITRICE** si impegna ed obbliga:

- a garantire la tutela dei diritti, la salute, e la sicurezza dei lavoratori;
- a contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- ad applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

ART. 27 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE OMISSIS

ART. 28 – DANNI

La ditta **FORNITRICE** assume la responsabilità dei materiali forniti e risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità entro i termini delle operazioni di getto del calcestruzzo di ogni singola opera.

ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La **FORNITRICE** prende atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici dal D.to L.vo 159/2011, pertanto, la **FORNITRICE** s'impegna, ad ottemperare nei confronti della **AFFIDATARIA** a tutti gli adempimenti a cui questa è tenuta in virtù del D.to L.vo 159/2011.

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'impresa **AFFIDATARIA** di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione alla ditta **FORNITRICE** ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando la ditta **FORNITRICE** si renda colpevole di frode e negligenza grave;
 - b) quando per negligenza della ditta **FORNITRICE** o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento delle forniture non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
 - c) quando la ditta **FORNITRICE**, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali, sospenda o ritardi l'esecuzione delle forniture, salvo il caso di mancati pagamenti rispetto ai termini contrattualmente previsti;
 - d) qualora il **COMMITTENTE** revochi il gradimento al presente contratto.
- e) qualora, in caso di affidamento d'urgenza del presente ordine, in capo alla **FORNITRICE** sia emessa, successivamente alla stipula del presente contratto, interdittiva come prevista dall'art 92 c.4 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- f) nel caso in cui le eventuali cosiddette "informazioni atipiche" (art 92 del D.lgs 159/2011) diano i medesimi effetti interdittivi previsti dal comma 4 dell'art 92 del D.lgs 159/2011;
- g) se, in seguito a verifiche antimafia, eseguite nei modi previsti all' art 92 del D.lgs 159/2011, dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella **FORNITRICE**;
- h) in caso di grave e reiterato inadempimento in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- i) la **AFFIDATARIA** potrà risolvere automaticamente il contratto qualora le transazioni connesse al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.

La **FORNITRICE** ha l'obbligo e la responsabilità, a pena di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di far osservare al personale, proprio e/o dei collaboratori, presente in cantiere a qualsiasi titolo, tutte le prescrizioni di Legge.

Nel caso di risoluzione spetterà alla **FORNITRICE** soltanto il pagamento delle forniture regolarmente eseguite e di quelle giacenti presso il proprio magazzino, da consegnare, in quanto già ordinate dall'**AFFIDATARIA** salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la **AFFIDATARIA** dovesse subire per il completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza della **FORNITRICE**.

Se la risoluzione di diritto del contratto avviene per una delle ragioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) alla **FORNITRICE** sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del presente contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà provvisoriamente trattenuta dalla **AFFIDATARIA**, qualora la motivazione che ha dato luogo alla risoluzione dovesse diventare definitiva, la penale verrà definitivamente trattenuta; di contro, verrà restituita alla **FORNITRICE**.

In caso di violazione di quanto previsto alla superiore lettera I), la **SUBAPPALTATRICE** accetta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto nei protocolli richiamati nella citata lettera I).

ART. 30 – RECESSO DEL CONTRATTO

È facoltà dell'impresa **AFFIDATARIA** di recedere dal presente contratto per giusta causa o giustificato motivo a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, con diritto della ditta **FORNITRICE** a pretendere il pagamento delle forniture eseguite e di quelle giacenti presso il proprio magazzino, da consegnare, in quanto già ordinate dalla **AFFIDATARIA** e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 31 - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse, ivi compreso i pagamenti, saranno devolute in via esclusiva al Foro territoriale competente il Tribunale di Catania

ART. 32 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Appaltante, qualora necessaria, anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per la ditta **FORNITRICE** di avviare le forniture fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'impresa **AFFIDATARIA** e senza che

la ditta **FORNITRICE** possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

La ditta **FORNITRICE** è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione.

ART. 33 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili in materia di fornitura.

ART.34 – MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

La **FORNITRICE** è a conoscenza che la **AFFIDATARIA** adotta ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto e che dichiara di aver compreso.

La **FORNITRICE** aderisce ai principi dei succitati Modelli di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e s.m.i. come riportate nei predetti Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La **FORNITRICE** impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dai Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla compagine sociale della **AFFIDATARIA** ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale che darà diritto alla **AFFIDATARIA** di dichiarare la risoluzione immediata di diritto del presente contratto.

La **FORNITRICE** manleva fin d'ora la **AFFIDATARIA** da eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della **FORNITRICE** o di suoi eventuali collaboratori.

La **AFFIDATARIA** ha, altresì, adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, consultabile al seguente link <https://www.cosedilspa.com/whistleblowing/> e ha istituito dei canali di segnalazione interna ad hoc per effettuare le segnalazioni, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

ART. 35 – DICHIARAZIONI DELLA FORNITRICE

Nel rispetto dei principi della norma ISO 37001, la **FORNITRICE** dichiara:

- per la propria rappresentanza legale, per i propri direttori tecnici e procuratori, come anche per i rispettivi familiari, che gli stessi soggetti non hanno in passato ricoperto il ruolo di Pubblici Ufficiali (in caso contrario, specificare il nome della persona che ricopre la carica, la posizione e il grado ricoperto, l'ente pubblico di riferimento, se hanno operato, operano attualmente o è prevedibile che operino in funzione del ruolo, in attività in cui la **AFFIDATARIA** abbia un interesse concreto e rilevante;
- che la propria rappresentanza legale, i propri direttori tecnici e procuratori non hanno rapporti di parentela o affinità con esponenti di vertice di società, consorzi, fondazioni o associazioni che svolgono attività professionale e d'impresa in contesti in cui la **AFFIDATARIA** abbia un interesse concreto e rilevante (in caso contrario, specificare il nome della persona che ricopre la carica, il ruolo ricoperto e la società/consorzio/fondazione o associazione di riferimento);
- che la propria rappresentanza legale, i propri direttori tecnici e procuratori non sono stati sospesi dalla facoltà di contrattare in qualunque forma, sottoposti a indagini o rinviati a giudizio o condannati per condotte penalmente rilevanti, o sottoposti a qualche accusa di frode, falsa dichiarazione, concussione, corruzione, evasione fiscale o altre attività collegate con condanna passata in giudicato (in caso contrario, indicare i dettagli e lo stato dell'evento/procedimento);
- di conformarsi a tutti i requisiti della Norma ISO 37001;
- di vietare ogni forma di corruzione adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della stessa.

Nel rispetto dei principi della norma SA8000, la **FORNITRICE** dichiara:

- di condividere l'importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali e dei diritti umani;
- di impegnarsi a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, la normativa vigente nazionale, le convenzioni e le raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l'ILO International Labour

Organization e l'ONU - United Nations Organization, che disciplinano i seguenti requisiti dello standard SA 8000:

- tutela dei diritti, la salute, e la sicurezza dei lavoratori con azioni sia preventive che correttive;
- impegno in materia di responsabilità sociale attraverso l'applicazione e la divulgazione dei principi etici ed il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti;
- crescita e sviluppo professionale delle donne nel quadro organizzativo aziendale;
- favorire la continuità dei collaboratori mediante contratti di lavoro a maggiore stabilizzazione;
- inutilizzo del lavoro infantile o lavoro obbligato;
- rispetto della libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- contrasto di ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- applicazione in modo completo ed imparziale del contratto collettivo nazionale di lavoro tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- garanzia della tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate.

La **FORNITRICE**, inoltre, dichiara di impegnarsi a rispettare e a far rispettare all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano la ISO 39001. Nel rispetto dei principi della norma UNI PDR 125, la **FORNITRICE** si impegna ed obbliga al rispetto della predetta norma in termini di assunzione, gestione della carriera, equità salariale, genitorialità e cura, conciliazione dei tempi vita – lavoro, prevenzione abusi e molestie.

ART.35 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'affidamento alla **FORNITRICE** è soggetto alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici dal D.to L.vo 159/2011, pertanto, la **FORNITRICE** s'impegna, ad ottemperare nei confronti della **AFFIDATARIA** a tutti gli adempimenti a cui questa è tenuta in virtù del D.to L.vo 159/2011.

Inoltre, la **FORNITRICE**, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di essere a perfetta e totale conoscenza, accettandone senza riserva alcuna i contenuti, anche se non materialmente allegato, del Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12 luglio 2005 tra Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Siciliana e Prefettura U.T.G. di Palermo.

La **FORNITRICE** si assume sin d'ora l'obbligo di sottoscrivere, senza possibilità di apporre riserva alcuna, qualsiasi Protocollo di Legalità integrativo e/o sostitutivo dei protocolli già in essere, volto al contrasto preventivo dell'infiltrazione mafiosa.

In osservanza e attuazione di quanto stabilito nell'ambito del medesimo Protocollo, si obbliga al rispetto delle clausole di seguito riportate:

- La **FORNITRICE** dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.
- La **FORNITRICE** dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. L'**AFFIDATARIA** provvederà, altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di analoga clausola.
- La **FORNITRICE** dichiara di essere a conoscenza del divieto per la **COMMITTENTE** e/o per la **AFFIDATARIA**, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nel caso in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.
- La **FORNITRICE** si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, degli organi sociali o dei dirigenti

di impresa. La **FORNITRICE** dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogniquale volta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

- La **FORNITRICE** dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogniquale volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.,

La **FORNITRICE**, a propria volta, assume l'impegno di inserire le clausole di cui ai precedenti commi in tutti i subcontratti che andrà a stipulare con i soggetti coinvolti, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'opera.

In aggiunta a quanto sopra, la **FORNITRICE**, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di essere a perfetta e totale conoscenza, accettandone senza riserva alcuna i contenuti, anche se non materialmente allegato, Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12 luglio 2005 tra Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Siciliana e Prefettura U.T.G. di Palermo, che obbliga le parti contraenti ad improntare i loro comportamenti al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il suddetto Protocollo di Legalità dovrà costituire parte integrante di qualsiasi contratto eventualmente sottoscritto dalla **FORNITRICE** per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 36- ULTERIORI PROTOCOLLI

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di ordine, la **FORNITRICE** accetta sin d'ora ed eventualmente si obbliga ad accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, i seguenti accordi e/o protocolli applicabili alla commessa, per quanto applicabili alle prestazioni oggetto del presente ordine:

- Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27.05.2022 tra i Commissari Straordinari governativi e le Organizzazioni Sindacali.

Inoltre, la **FORNITRICE** si obbliga a rispettare i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per la **FORNITRICE** stessa:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, la **FORNITRICE** concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica") e successive modificazioni intervenute.

La **FORNITRICE** è altresì responsabile, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, per il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

ART. 37 – ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati, formano comunque parte integrante del presente contratto essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

- Certificato della C.C.I.A.A. attestante i poteri di chi sottoscrive per conto della ditta **FORNITRICE**;
- DURC con esito regolare in corso di validità;
- fac simile di modello dichiarazione di responsabilità circa la corresponsione al proprio personale impiegato nel contratto di appalto di una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore (modello A);
- Programma dei lavori contrattuali;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- DURC con esito regolare in corso di validità;
- Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12 luglio 2005 tra Ministero dell'Interno,

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Siciliana e Prefettura U.T.G. di Palermo.

- Protocollo di intesa del 27 maggio 2022 tra i Commissari Straordinari e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL.
- Elenco Prezzi;
- Il POS della **FORNITRICE**;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto;
- INSERIRE EVENTUALI ALLEGATI

Nonché:

- Tutti i documenti compresi nell'allegato XVII del D. Lgs. N°81/2008;
- La dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale applicato;
- Dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC e del POS dell'**AFFIDATARIA**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla informativa "atipica interdittiva" ex art. 10 D.P.R. n. 252/98.

Santa Venerina, lì 11/03/2026

L'IMPRESA AFFIDATARIA
BRUNO LUIGI
23.03.2026
08:29:21
GMT+00:00

LA DITTA FORNITRICE
FERROBERICA
Giorgio Binelle

20/03/2026 15:54:04 UTC+0100

La ditta **FORNITRICE** dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 1 (Conferma Delle Premesse)	Art. 19 (Custodia del cantiere) - OMISSIS
Art. 2 (Oggetto)	Art. 20 (Variazioni del contratto)
Art. 3 (Osservanza Norme Regolanti l'appalto Principale)	Art. 21 (Oneri a carico della ditta FORNITRICE)
Art. 4 (Importo del contratto)	Art. 22 (Oneri a carico dell'AFFIDATARIA)
Art. 5 (Elenco dei Prezzi Unitari)	Art. 23 (Prescrizioni per la qualità)
Art. 6 (Contabilizzazione)	Art. 24 (Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro) - OMISSIS
Art. 7 (Pagamenti)	Art. 27 (Obbligo di rilascio del cantiere) - OMISSIS
Art. 8 (Obblighi di tracciabilità finanziaria)	Art. 28 (Danni)
Art. 10 (Revisione Prezzi)	Art. 29 (Risoluzione del contratto)
Art. 11 (Persone Autorizzate Dall'impresa)	Art. 30 (Recesso del contratto)
Art. 12 (Sorveglianza della fornitura e accettazione del prodotto)	Art. 31 (Foro competente esclusivo)
Art. 13 (Tempi di Fornitura)	Art. 32 (Clausola sospensiva)
Art. 14 (Penalità)	ART. 34 (modello organizzativo e codice etico)
Art. 15 (Certificazioni)	Art. 37 (Protocollo di Intesa)
Art. 16 (Verifica delle forniture)	Art. 38 (Allegati)
Art. 17 (Sospensione delle forniture)	
Art. 18 (Divieto di subappalto, di cessione del credito e di patti di riservato dominio)	

Santa Venerina, lì 11/03/2026

L'IMPRESA AFFIDATARIA
BRUNO LUIGI
23.03.2026
08:29:21
GMT+00:00

LA DITTA FORNITRICE
FERROBERICA
Giorgio Binelle

20/03/2026 15:54:05 UTC+0100

Sotto presente atto la ditta **FORNITRICE** presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché

L'AFFIDATARIA tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.
Santa Venerina, lì 11/03/2026

LA DITTA FORNITRICE



Giorgio Binelle

20/03/2026 15:54:05 UTC+0100